

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 28/07/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de sondeo y modificación de secano a regadío en el término municipal de Almorox (Toledo) (expediente. PRO-TO-24-3400), cuyo promotor es Rubén Daniel Carrasco López. [2026/5874]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Se pretende plantar Almendros y la ejecución de un sondeo, con transformación de suelo de secano a Regadío. El marco de plantación es de 6 x 4 en todas las parcelas

Los datos de las parcelas de leñosos son las siguientes:

T. Municipal	Pol.	Par
Almorox	12	41
Almorox	12	71
Almorox	12	72
Almorox	12	77
Almorox	12	78

Se limita la transformación a los recintos de Tierra Arable (TA).

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	41	2	6,6781	TA	8,10
Almorox	12	41	8	2,1319	TA	10,80
Almorox	12	41	10	5,5684	TA	14,90
Total				14,3784		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	71	6	4,3770	TA	12,40
Total				4,3770		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	72	2	0,5000	TA	11,50
Total				0,5000		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	77	2	1,8404	TA	13,40
Total				1,8404		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	71	5	1,2719	TA	16,30
Almorox	12	71	6	0,0839	TA	11,80
Total				1,3558		

El total a transformar son 22,4516 has. El volumen total anual necesario para el riego de las parcelas a transformar es 40.412,88 m³. Captados a través del pozo objeto de este proyecto.

Se proyecta la ejecución de un sondeo con un diámetro de 0,405 metros y una profundidad comprendida entre 190 - 200 m. El sondeo será revestido mediante tubería de acero al carbono de diámetro 0,20 m., y un espesor de 0,50 cm. La longitud de cada tramo de tubería es de 6 m. instalándose los tramos necesarios hasta completar el revestimiento del sondeo. Los tubos se dispondrán enfrentados extremos con extremo y serán unidos mediante electrosoldadura, con el fin de garantizar el correcto aplomo. Entre las paredes del sondeo y el revestimiento de la tubería se introduce un relleno de gravilla, con la granulometría adecuada, seleccionada en función de las características del terreno atravesado. Este relleno filtrante permite mejorar la permeabilidad del conjunto, facilitar la entrada de agua al sondeo y evitar el arrastre de finos desde la formación geológica hacia el interior del pozo, contribuyendo así a su correcto funcionamiento, mayor durabilidad y a la prevención de la formación de huecos o cavidades ("covachas") que puedan comprometer la estabilidad del terreno y de la captación.

La ubicación del sondeo es la siguiente:

Coordenadas UTM	X	Y
ETRS89; Huso:30	381.667	4.451.383

Para el riego se prevé la instalación de una electrobomba de 20 CV, situada a una profundidad de 100 m, con una capacidad de bombeo de 20.000 l/h.

El sistema de riego será por goteo, el agua se extrae del pozo, pasa por un cabezal de filtrado y regulación de presión, y se reparte por una red de tuberías generales hasta los sectores de riego; de cada sector salen los ramales secundarios, que a su vez alimentan las líneas de goteo instaladas en cada hilera de árboles. Los ramales portagoteros tendrán un diámetro de 20 mm. los goteros se insertan cada metro y tienen un caudal de 1,6 litros/hora.

La instalación se divide en 4 sectores de riego, cada uno gobernado por un electroválvula hidráulica y mando manual. Se riegan de forma independiente, por turnos, controlados desde el programador.

El suministro de energía eléctrica necesaria se obtendrá de una instalación fotovoltaica compuesta de 32 módulos fotovoltaicos Jinko Solar 480 (Total de potencia instalada 15360 WP). Se montarán sobre estructura metálica de dimensiones 1903 x 1134 x 30 mm. ocupando una superficie de 64 m²

No se describe vallado, ni nuevas construcciones, tampoco describe construcciones previas.

El proyecto se encuentra en el Paraje Las Tablas, al sur del municipio de Almorox (Toledo), la zona objeto de estudio se localiza a 2.000 metros en línea recta del núcleo urbano.

Linda con la carretera Nacional N-403, el cauce más cercano el Arroyo Vallajustares, está a 300 metros de las parcelas, situándose estas fuera de zona policía.

El Municipio cuenta con Normas Subsidiarias de octubre de 1999, con sus correspondientes modificaciones. El suelo se clasifica en su Planeamiento como rústico no urbanizable.

Por último, las parcelas en las que se ubica el proyecto no se encuentran dentro de espacios naturales protegidos, ni presentan afecciones ambientales relevantes en este ámbito.

El documento ambiental del proyecto analiza tres opciones distintas basadas principalmente en la cantidad de agua subterránea que se va a extraer para las parcelas. La primera opción es la alternativa 0, que consiste en no hacer nada, dejando las tierras en su estado actual de secano sin instalar ningún sistema de riego. La segunda es la Alternativa 1, que propone un sistema de riego por goteo eficiente y automatizado, con una extracción controlada de agua inferior a los 60.000 metros cúbicos al año. Por último, la Alternativa 2 contemplaba un regadío con un consumo de agua mucho mayor y con menos tecnologías de control.

Tras analizar el impacto de cada una, la opción elegida ha sido la Alternativa 1. El motivo principal es que permite al propietario cumplir su objetivo de plantar los almendros de forma rentable, pero asegurando la conservación de la naturaleza. Al utilizar un riego por goteo gota a gota y controlado por ordenador, se gasta solo el agua justa y necesaria, evitando que el recurso se agote o se desperdicie por la evaporación.

Además, los estudios técnicos demostraron que el agua extraída con esta alternativa se recupera de forma natural gracias a la lluvia en un radio de menos de 600 metros alrededor del pozo. Esto garantiza que el proyecto no afectará a otros pozos vecinos ni a los caudales de la zona. También se reduce al mínimo el riesgo de contaminar la tierra con los abonos, convirtiéndolo en la opción más equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.

En el proyecto se hace un Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos que determina que el peligro general es bajo, ya que no es una actividad industrial ni almacena sustancias peligrosas. El estudio evalúa los escenarios mediante una matriz que mide su probabilidad y gravedad ambiental.

Frente a las catástrofes naturales, el riesgo de inundación es mínimo por estar a más de 3.5 Km del río Alberche y fuera de la zona de peligro del arroyo Vallajustares. El riesgo de incendios es moderado-bajo por el entorno rural, lo que obliga a mantener la zona pozo limpia de hierba seca. Ante una sequía, el impacto se controlará usando el riego eficiente y respetando los límites de agua permitidos.

En cuanto a los accidentes graves, la mayor preocupación es la contaminación del agua subterránea por vertidos. Los riesgos de la obra son bajos porque los trabajos durarán menos de una semana.

Para el futuro, se incluye la obligación de sellar y dismantelar correctamente el sondeo cuando termine la actividad, evitando así que el pozo quede abandonado y se convierta en una vía de contaminación para el acuífero.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 13 de mayo de 2024 se registra la solicitud de Evaluación Ambiental del Proyecto, así como documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental. Se le asigna la referencia: PRO-TO-24-3400.

El 21 de noviembre 2024 desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inició el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas con la fecha de firma del informe):

1. Servicio de Medio Natural. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. (*)
2. Unidad Coordinadora Provincial Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Coordinador de Torrijos- La Sagra. (*)
3. Ayuntamiento de Almorox. (*)

4. Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
5. Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural. (*)
6. Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
7. Ecologistas en Acción.
8. Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
9. WWF/España.
10. Agrupación Naturalista Esparvel.
11. Ardeidas.
12. Asociación Toledo Limpio.
13. Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento. (*)

De entre los informes recibidos:

- El informe del Servicio de Medio natural nº ref: 17128, de fecha de firma 10/10/2025 solicita información con relación al proyecto, a fin de conocer las características de la plantación a realizar.
- Con fecha 21/11/2025, se solicita al promotor la información referida por el Servicio de Medio Natural.
- Con fecha 16 de abril de 2026 y nº de ref: 18473 el Servicio de Medio Natural, redacta nuevo informe teniendo en cuenta la documentación complementaria aportada por el promotor.
- Con fechas 15/12/2025, 03/04/2026, 22/06/2026 y 02/07/2026 el promotor presenta información complementaria.
- Con fecha 09/07/2026 Se ha notificado al promotor la publicación de los informes preceptivos de las administraciones consultadas y la apertura del correspondiente plazo de alegaciones previo a la resolución del procedimiento. No habiéndose recibido alegaciones.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1 Ubicación del proyecto

Las parcelas afectadas por este proyecto son las siguientes:

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	41	2	6,6781	TA	8,10
Almorox	12	41	8	2,1319	TA	10,80
Almorox	12	41	10	5,5684	TA	14,90
Almorox	12	41	11	2,4032	PR	19,90
Almorox	12	41	12	0,0486	PR	8,10
Almorox	12	41	13	0,0571	PR	16,60
Total				17,6639		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	71	1	0,0749	PR	14,00
Almorox	12	71	2	0,2503	PR	12,20
Almorox	12	71	3	0,1206	PR	26,20
Almorox	12	71	4	0,2505	PR	21,40
Almorox	12	71	5	0,1562	PR	22,10
Almorox	12	71	6	4,3770	TA	12,40
Total				5,2295		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	72	1	0,1258	PR	13,40
Almorox	12	72	2	0,5000	TA	11,50
Total				0,6258		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	77	2	1,8404	TA	13,40
Total				1,8404		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	71	1	0,1504	PR	19,90
Almorox	12	71	5	1,2719	TA	16,30
Almorox	12	71	6	0,0839	TA	11,80
Total				1,5062		

(*) Superficie Sigpac a fecha 15/12/2025

Todas las parcelas tienen recintos con uso PR.

La consulta en la Sede Electrónica del Catastro indica que todas las parcelas tienen la calificación de suelo rústico agrario con cultivo o aprovechamiento de labor o labradío en seco.

El sondeo se localiza en el recinto 2 de la parcela 41, concretamente en las coordenadas ETS89 UTM H30 X: 381667 e Y: 4451383.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el PHT 2023-2027, las parcelas en las que se ubican las actuaciones se encuentran dentro del área de captación de la zona sensible "Embalse de Cazalegas-ES030ZSENECM573", de la zona vulnerable "Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5" y de las zonas de abastecimiento "Escalona - Alberche- ES030ZCCM0000000518" y "Almorox - Alberche - ES030ZCCM0000000515".

En cuanto a las aguas superficiales, la zona de actuación intercepta el arroyo Valle Justares.

En relación a las aguas subterráneas, las parcelas asientan sobre la masa de agua subterránea "Talavera-ES030MSBT030.015".

Las parcelas se ubican fuera de Espacios Naturales Protegidos. Las parcelas se ubican fuera de áreas Red Natura 2000. Las parcelas no se ubican sobre áreas críticas, pero si se encuentran próximas al 'Área crítica' del águila imperial ibérica de nombre Valle del Alberche y al 'Área Crítica' de la cigüeña negra, de mismo nombre que el área anterior.

Por otro lado, las parcelas se sitúan sobre 'Zona de dispersión' de águila perdicera y 'zona de importancia' para buitre.

El informe de medio natural de referencia 17128/bab de fecha 10/10/2025 confirma la presencia de águila imperial ibérica en el área donde se ubican las parcelas.

Las parcelas se ubican fuera de dominio público pecuario y forestal y no afectan a Elementos Geomorfológicos de Protección Especial.

3.2. Características del proyecto.

El objeto de proyecto es obtener la transformación de seco a regadío de todos los recintos de Tierras Arables.

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	41	2	6,6781	TA	8,10
Almorox	12	41	8	2,1319	TA	10,80
Almorox	12	41	10	5,5684	TA	14,90
Total				14,3784		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	71	6	4,3770	TA	12,40
Total				4,3770		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	72	2	0,5000	TA	11,50
Total				0,5000		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	77	2	1,8404	TA	13,40
Total				1,8404		

T. Municipal	Pol.	Par	Rec	Sup.	Uso Sigpac	Pendiente %
Almorox	12	71	5	1,2719	TA	16,30
Almorox	12	71	6	0,0839	TA	11,80
Total				1,3558		

La parcela 41 está actualmente plantada de almendros, mientras que el resto se ejecutará en fases sucesivas. El suministro hídrico para el riego procederá del sondeo ubicado en la propia parcela 41, adaptándose a la dotación autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Según se indica en el informe EIA-0632/2024 de fecha 13 de enero de 2025 emitido por la CHT, se encuentran en tramitación el expediente SB-0448/2023, relativo a solicitud de un aprovechamiento de aguas subterráneas en la parcela 41 del polígono 12 del TM de Almorox (Toledo).

Para el suministro de agua será imprescindible disponer de la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Tajo, correspondiente al volumen total necesario para el riego, de acuerdo con las dotaciones establecidas en los apartados aplicables del Apéndice 13 del Anexo V, Disposiciones Normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

La CHT evaluará la compatibilidad del aprovechamiento con el Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, teniendo en cuenta tanto las actividades proyectada como los caudales solicitados. Durante este proceso, el proyecto será sometido a la valoración técnica por parte del personal de la Confederación.

El suministro eléctrico para el riego será de origen solar fotovoltaico. La instalación solar-fotovoltaica se ubica en la parcela 41.

3.3 Características del potencial impacto.

Considerando los criterios contenidos en los apartados 1 y 2 del Anexo III de la Ley 2/2020 (características de los proyectos, ubicación de los proyectos), se concluye que el potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.

En relación con el impacto del regadío, hay datos científicos que demuestran que la intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos del territorio con la consiguiente pérdida de biodiversidad (mayor contaminación por nitratos, efecto borde, reducción de la disponibilidad del recurso hídrico, etc.).

El almacenamiento de fertilizantes puede ocasionar contaminación por derrames, la actividad agraria puede suponer contaminación difusa por nitratos procedentes de la fertilización.

No se produce afección a Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000. La instalación no afecta al Patrimonio cultural, ni a vías pecuarias ni montes públicos.

Si bien las parcelas no se ubican sobre áreas críticas, sí se encuentran próximas al 'Área crítica' del águila imperial ibérica de nombre Valle del Alberche y al 'Área crítica' de la cigüeña negra, de mismo nombre que el área anterior. Por otro lado, las parcelas se sitúan sobre 'Zona de dispersión' de águila perdicera y 'Zona de importancia' para buitre. Finalmente destacar que se tiene constancia de la presencia de Águila imperial ibérica en el área donde se ubican las parcelas.

Se identifica la existencia de diversos cursos de agua(arroyos) tanto en el interior de las parcelas como en su entorno próximo, además de observarse signos evidentes de escorrentía y acumulación de agua en el terreno. La actividad agrícola ya iniciada ha provocado la fragmentación de los cauces y la interrupción del flujo natural del agua. Se ha eliminado vegetación natural directamente asociada a estos cursos de agua con el fin de implantar los cultivos leñosos del proyecto.

El estudio ambiental justifica la alternativa seleccionada como la más adecuada, basándose en el equilibrio entre la viabilidad económica y el mínimo impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1 Protección de fauna y vegetación natural.

El Servicio de Medio Natural de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, en su informe de fecha 16 de abril de 2026, emite informe favorable al no tener afección significativa sobre los recursos naturales de su competencia con el siguiente condicionado que es suma de los dos informes emitidos:

- Cumplimiento de las premisas establecidas en el informe ref: 17128:
- Mantener libres de cultivos las áreas marcadas en este informe en las que se ha observado flujo y/o acumulación de agua, de manera que se permita el crecimiento de vegetación natural espontánea.
- No eliminar vegetación natural existente en las parcelas, así como permitir el crecimiento de la misma en las áreas donde se ha eliminado.
- Mantener la parcela catastral 'Arroyo' sin cultivar, de manera que no se interrumpa el flujo natural del agua.
- Cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras, compensatorias y el Plan de Vigilancia Ambiental, descritas en la última versión del documento ambiental, revisado a fecha 02/07/2026.
- Los trabajos de instalación del riego se ejecutarán fuera de la época crítica para la reproducción de especies protegidas, para ello se evitará su realización en el periodo comprendido entre febrero y julio, ambos inclusive.
- Para los pies de encina de las parcelas se tendrá en cuenta lo siguiente:
- En la realización de las zanjas para el establecimiento del riego se evitará excavar bajo la proyección de la copa de las encinas, rodeándolas si fuera necesario.
- Se respetarán los pies de encina presentes. Como defensa de estos, se establecerá una franja de protección alrededor de la base del tronco que comprenda la proyección de la copa más cinco metros medidos sobre el terreno. En esta franja no se realizarán labores agrícolas, no se regará y se dejará el natural desarrollo de la vegetación natural. Tampoco se llevarán a cabo tratamientos con herbicidas.
- Se llevará a cabo la reposición de los pies de encina muertos en los lugares próximos, dejando el hueco de la encina muerta que no se ocupará con el leñoso, favoreciendo estos espacios para el crecimiento de la vegetación natural.

En la ficha de campo de fecha 8 de abril de 2025, el agente medioambiental confirma que la zona del proyecto es un área de campeo habitual para varias parejas de águila imperial. Hay nidos localizados a más de 2 kilómetros de distancia de las parcelas afectadas. Dado que la vegetación presente en la parcela sirve como refugio para la fauna local, el informe aconseja explícitamente mantener los rodales naturales de encinas y retamas que crecen dentro de las áreas designadas para el sondeo y la plantación.

4.2 Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

El 09 de diciembre de 2024, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informó favorablemente sobre el proyecto. En el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Además, cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial. A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento en la oficina de obra.

4.3 Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

El informe de la CHT recoge, entre otras, las siguientes indicaciones:

Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (definido en el artículo 2 y desarrollado en los posteriores artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA) deberá contar de la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Toda actuación que se realice en Zona de Policía (banda de 100 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico), deberá atender a lo indicado en el artículo 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Además, se indica que la Zona de Servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá ser respetada, según se establece en el artículo 6 del TRLA y en el artículo 7 del RDPH.

El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TRLA, prohíbe, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico.

Las actividades desarrolladas no deberán ser causa de incumplimiento, tanto de los objetivos medioambientales recogidos en el Plan Hidrológico, cuyos criterios para definir el buen estado de las aguas superficiales están recogidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, como de los objetivos medioambientales señalados en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, que establece que para las aguas superficiales se deberá prevenir su deterioro reduciendo la contaminación procedente de sustancias prioritarias. Para el caso de las aguas subterráneas, se deberá evitar o eliminar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro de todas las masas de agua; en este último caso la evaluación de las masas de agua subterráneas se establece en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

La explotación deberá ser acorde con la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.4 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, relativo a la protección de las aguas frente a la contaminación difusa por nitratos de origen agrario, la actividad proyectada al implicar la posible incorporación de fertilizantes nitrogenados a las masas de agua deberá ajustarse a las obligaciones previstas en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Entre dichas obligaciones se incluyen la elaboración de un plan de abonado con el oportuno asesoramiento técnico, el registro de todas las operaciones de fertilización en el cuaderno de explotación, así como la aplicación regulada de estiércoles y otros materiales de origen orgánico. Asimismo, se recuerda que queda prohibida la aplicación de estiércoles tanto sólidos como purines a menos de 5 metros de las orillas de ríos, lagos, masas de agua estancadas, captaciones subterráneas destinadas al consumo humano, pozos y fuentes, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer distancias mayores, especialmente en aquellas masas de agua que incumplan los objetivos medioambientales.

Las parcelas se ubican en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, por lo que la actuación debe cumplir íntegramente lo establecido en el Programa de Actuación aprobado por el Decreto 80/2025, de 14 de octubre.

La fertilización nitrogenada del almendro deberá ajustarse a las dosis máximas de nitrógeno permitidas para cultivos de regadío según lo establecido en el Anejo III del Decreto, evitando cualquier aportación que exceda las necesidades reales del cultivo.

La aplicación de fertilizantes queda prohibida durante los periodos restrictivos, así como en suelos saturados, inundados, nevados, helados o donde tengan pendientes elevadas, manteniendo además las distancias mínimas obligatorias a cauces, pozos y zonas protegidas, conforme al Programa de Actuación.

Los aportes deberán realizarse preferentemente mediante fertirrigación controlada, asegurando un manejo eficiente del riego para evitar el lavado de nitratos y ajustando las dosis a la evolución hídrica y fenológica del cultivo.

Si se emplean fertilizantes orgánicos, su uso, almacenamiento y aplicación deberán cumplir las especificaciones establecidas para estiércoles sólidos y líquidos según los anexos del Decreto 80/2025. En zonas vulnerables, la cantidad máxima de estiércol aplicada al terreno no podrá superar en ningún caso el límite absoluto de 170 kg de nitrógeno por hectárea al año. No obstante, el aporte real estará estrictamente limitado por las necesidades nutricionales específicas de cada cultivo concreto, debiendo descontarse además el contenido de nutrientes presente en el agua de riego.

La actuación deberá contribuir a la reducción de la contaminación difusa por nitratos mediante un manejo sostenible del suelo, evitando escorrentías y favoreciendo la infiltración segura, todo ello conforme al marco general del Programa aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En relación con el uso de productos fitosanitarios, se aplicarán las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, orientadas a garantizar un uso sostenible de estos productos. En particular, deberán adoptarse medidas para evitar la contaminación difusa de las masas de agua, recurriendo a técnicas que minimicen su riesgo y evitando, en lo posible, las aplicaciones en suelos muy permeables. Se respetará una banda mínima de seguridad de 5 metros respecto a las masas de agua superficial, salvo que la etiqueta del producto exija una distancia mayor, quedando exceptuados los cultivos en terrenos inundados como el arroz y las acequias de riego. Cuando existan riesgos específicos asociados a estas situaciones, la comunidad autónoma podrá establecer medidas adicionales de mitigación. Asimismo, cualquier tratamiento dentro de las bandas de seguridad solo podrá realizarse bajo autorización expresa en el marco de un control de plagas declarado de utilidad pública o por razones de emergencia, y siempre cumpliendo las condiciones fijadas por la autoridad competente. Finalmente, se evitará realizar tratamientos cuando la velocidad del viento supere los 3 m/s.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la CHT, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, se indica que pueden generarse residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. En consecuencia, se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.

El proyecto no describe el vallado de las parcelas, se advierte que toda delimitación perimetral proyectada dentro del Dominio Público Hidráulico y su zona de policía requerirá la correspondiente autorización de este Organismo.

En lo que concierne a los movimientos de tierras, un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las medidas necesarias para evitarlo.

4.4 Gestión de residuos.

Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación, ejecución y desarrollo de la actividad del proyecto. Todos los residuos generados durante los trabajos estarán sujetos a lo dispuesto en la

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos por el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, que señala el obligado cumplimiento de las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento. Todos los residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

4.5 Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y de minimizar la producción y dispersión del polvo durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La maquinaria para utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.

Los motores de las bombas para la extracción y distribución del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

4.6 Protección de la población.

Todos los pozos y sondeos deben estar tapados y vallados, principalmente, para proteger a las personas y los animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Esta obligación es aplicable tanto a los que están en uso como a los que están fuera de uso. En este último caso se debe llevar a cabo un sellado definitivo. Se ha de evitar, mediante el empleo de señales y barreras, que se acceda a ellos y que se pueda producir un accidente, tanto de los propios usuarios como de cualquier persona ajena.

4.7 Prevención de incendios.

Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto, se atenderá a lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y sus sucesivas modificaciones, particularmente la operada por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Durante la época de peligro alto, queda prohibido, dentro del territorio regional, la quema de restos vegetales en terrenos agrícolas y de rastrojos.

Fuera de la época de peligro alto, la quema de rastrojos y de restos vegetales en terrenos agrícolas se regulará por su normativa específica, teniéndose igualmente en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, su quema deberá realizarse cumpliendo además de lo estipulado en dicha normativa las siguientes condiciones generales:

No quemar en condiciones de viento en las que se superen los 15 km/h. Si tras comenzar la quema las condiciones meteorológicas empeoran, proceder al apagado de la misma. No quemar, o interrumpir la actividad de quema, cuando el humo pueda afectar a carreteras, edificios o núcleos de población.

Los montones de restos a quemar no deben superar los dos metros de altura y tres metros de diámetro.

En quemas agrícolas, situar los montones a quemar lo más alejados posible del monte.

Asegurar la discontinuidad de los residuos vegetales a quemar con otros combustibles forestales o que puedan llegar a afectar a estos. A su alrededor se debe mantener una zona limpia de vegetación con un radio de cinco metros para la altura máxima de pila permitida, pudiendo reducirse dicha faja si la altura de la pila es menor a la máxima establecida, siempre en la misma proporción.

En quema bajo arbolado se ha de tener en cuenta la altura de las copas, evitando situar las pilas de manera que se pueda soflamar el dosel arbóreo.

Disponer del personal y de los medios materiales suficientes para poder controlar la quema y sofocar los posibles conatos de incendio.

No iniciar la quema antes de las dos horas previas a la salida del sol y dejarla perfectamente apagada antes de las 16:00 horas.

Prever el tiempo necesario, antes de finalizar la jornada, para proceder a la total extinción de las pilas quemadas. Si es posible, se deben mojar los restos hasta el punto en que no queden brasas ni restos humeantes. En todo caso, se deben esparcir los restos y cubrir con tierra, teniendo en cuenta que al enterrar restos candentes de diámetros gruesos se pueden formar carboneras que pueden mantener brasas durante varios días.

Vigilar y controlar permanentemente la quema, permaneciendo en el lugar hasta que no haya llama, humo o rescoldos incandescentes.

Interrumpir toda actividad de quema o uso del fuego cuando así lo indique verbalmente un Agente de la autoridad, en el caso de que estime que no se están cumpliendo las debidas medidas de control y seguridad o que las condiciones de las mismas suponen un peligro para el Medio Natural.

Se debe disponer de teléfono móvil. Si ocurre cualquier imprevisto, llamar inmediatamente al 1-1-2 para advertir del inicio del conato y, en su caso, colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del mismo.

También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento.

4.8 Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra; y las instalaciones que afecten al subsuelo.

El promotor deberá disponer de un certificado de compatibilidad urbanística expedido por el ayuntamiento de Almorox para la transformación en regadío según la normativa urbanística municipal.

4.9 Plan de desmantelamiento y restauración.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos autorizados conforme a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de

la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución. El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable de este, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de las extracciones del agua conforme a la autorización y concesiones otorgadas por el organismo de cuenca.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Control de medidas para la fauna y vegetación (mantenimiento del marco de cultivo, eco-regímenes de biodiversidad, mantenimiento de la vegetación natural, preservación de los elementos del paisaje).
- Control en la aplicación de productos fitosanitarios, manteniendo correctamente cumplimentado el cuaderno de explotación
- Control de aplicación de productos fertilizantes, elaboración de un plan de abonado y correcta cumplimentación del cuaderno de explotación.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
- Vigilancia para la gestión de residuos y documentos generados en la gestión de los mismos.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Certificado de compatibilidad urbanística expedido por el ayuntamiento de Almorox para la transformación en regadío según la normativa urbanística municipal.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión administrativa para aprovechamiento de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo necesarias para todos los usos descritos en el presente informe.

No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de las autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

b) Iniciada la actividad:

- Durante el primer trimestre, desde el inicio de la actividad, copia de la solicitud de cambio de cultivo y uso de secano a regadío en el catastro y solicitud de modificación en la base de datos del Siggac.
 - De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 5 primeros años de explotación, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.
- Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado “ Proyecto de sondeo y Modificación de secano a regadío” (Exp. PRO-TO-24-3400), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta resolución no autoriza la ejecución de los trabajos necesarios para la transformación en regadío de los terrenos incluidos en el proyecto evaluado. El documento válido para realizar la transformación será la correspondiente autorización de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica.

Esta Resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>) tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Por otra parte, cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

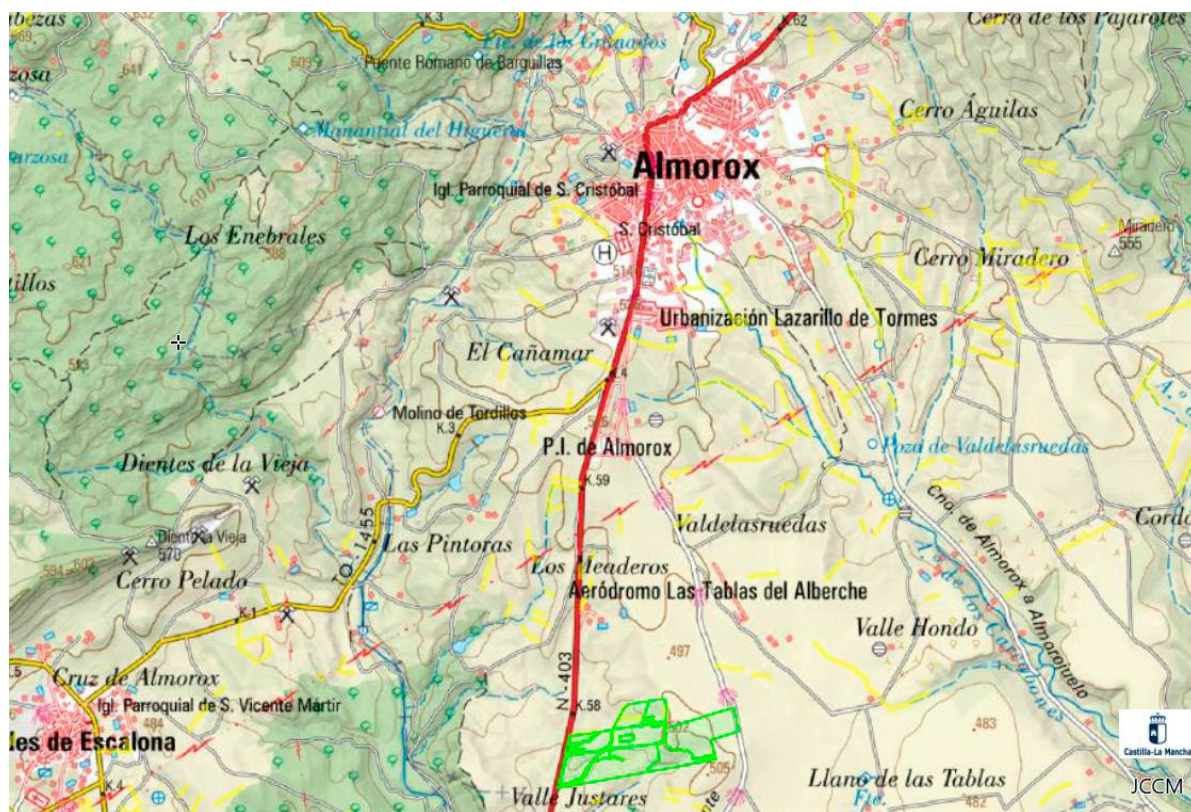
Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 28 de julio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

Anexo cartográfico

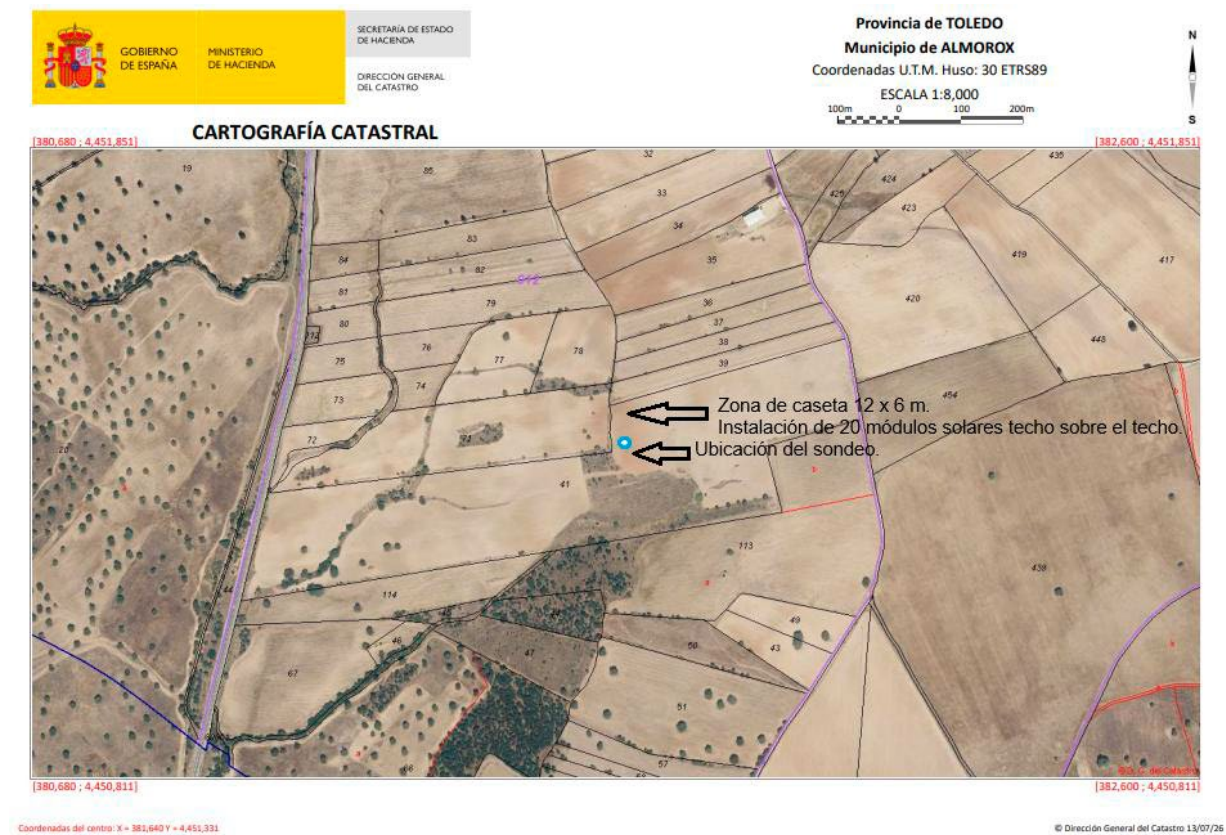
Mapa nº 1: ubicación parcelas proyecto.



Mapa nº 2: parcelas de estudio sobre ortofoto.



Mapa nº 3: ubicación del pozo



Mapa nº 4: zonas de paso y acumulación de agua.

